第十八條 人行道與慢車道間之側溝及緣石，不得擅自破壞或更改。 人行道應由管理機關負管理維護之責。 前項之管理維護，應避免與鄰接地平面不齊平，或鋪面防滑性不足、脫落、破損等影響通行或安全之情事。 土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對於人行道不得有擅自圍堵使用、改建、鋪設斜坡道或有前項所列影響通行或安全之情事。	第十八條 人行道與慢車道間之側溝及緣石，不得擅自破壞或更改。	一、 增訂本條第二項、第三項、第四項。 二、 人行道係供不特定多數人得以行走使用，具備高度公共利益。但因限縮土地所有權人對於自身土地之使用權限，故嚴重影響管理維護意願，進而使人行道之使用安全堪憂。為維護行人行走之安全，秉持人本交通之精神，將人行道管理維護之責，明定應由行政機關為之，遂增訂本條第二項。 三、 對於人行道之管理維護，明訂管理機關所需負擔之範圍，並限制土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對人行道不得有不正當行為，使人行道之管理得以權責分明，遂增訂本條第三項、第四項。
第二十八條 違反第八條、第十四條或第十八條第一項、第四項規定，經限期改善，屆期未改善者，由管理機關處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第二十八條 違反第八條、第十四條或第十八條規定，經限期改善，屆期未改善者，由管理機關處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	一、 修正本條條文。 二、 搭配第十八條之修正，明文項次調整，並將土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對於人行道之不正當行為納入罰則。

「臺南市市區道路管理自治條例」部分條文修正草案

第四條

本自治條例之主管機關為臺南市政府，各管理機關業務權責劃分如下：

一、工務局：

（一）市區道路之修築、改善、養護及挖掘等管理事項。

（二）共同管道、照明設施、行道樹、橋樑、涵洞與隧道之設置、管理及維護。

（三）公共設施使用市區道路及建築使用市區道路之管理。

（四）本市都市計畫區外市道側溝清理。

（五）人行道、橋樑、地下道與天橋之修築、改善、養護等管理事項。

二、交通局：

（一）公共汽車客運業營運路線與其沿線使用市區道路、設置站位、站牌、候車亭及售票亭之核定管理。

（二）交通標誌、標線與號誌之設置及維護。

（三）安全島之缺口開設及封閉。

（四）停車場與其附屬設施設備之設置及管理。

（五）其他交通設施之建置及維護。

（六）本市交通維持計畫書之申請及審查。

三、都市發展局：現有巷道之認定、都市計畫椿位之管理及維護。

四、警察局：違反市區道路交通活動性障礙物之處理、供公眾通行之非計畫道路遭設置障礙物之處理、受理臨時活動使用市區道路之申請及其他有關交通秩序安全之管理。

五、環境保護局：市區道路、溝渠（不含本市都市計畫區外市道側溝）、人行道、橋樑、地下道與天橋之清潔維護及廢棄物清理。

前項第一款、第二款業務，必要時得委任或委託區公所或其他機關辦理。

第一項業務劃分涉及二個以上機關之事項，由主管機關協調辦理。

第七條

管理機關對市區道路應經常養護，並維持各項設施之完整，遇有災害應迅速修復。其結構部分，原則上每二年至少檢測一次，但有特殊情事者，不在此限。

遇有緊急災害致市區道路之交通中斷，得由區公所依規定辦理緊急搶修。

第九條

已成立公用地役關係之市區道路，其土地所有權人不得違反供公眾通行之目的而為使用。

前項市區道路，管理機關應為必要之改善或養護，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。

第一項市區道路，在不妨礙其安全之原則下，管理機關得設置排水系統、埋設公共設施管線，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。

前兩項情形應擇其損害最少之處所及方法為之。

第十八條

人行道與慢車道間之側溝及緣石，不得擅自破壞或更改。

人行道應由管理機關負管理維護之責。

前項之管理維護，應避免與鄰接地平面不齊平，或鋪面防滑性不足、脫落、破損等影響通行或安全之情事。

土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對於人行道不得有擅自圍堵使用、改建、鋪設斜坡道或有前項所列影響通行或安全之情事。

第二十八條

違反第八條、第十四條或第十八條第一項、第四項規定，經限期改善，屆期未改善者，由管理機關處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

臺南市議會第4屆第6次定期會
法規報告案 大會決議

◎民政教育委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照3	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市教保服務機構收退費辦法」第十一條及第五條附表。	同意備查。	同意備查。
法規	查照7	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市臨時使用道路搭棚治喪管理辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照8	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市市立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育評鑑獎勵輔導及接續辦理辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照12	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市安定區公所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照14	臺南市政府（教育局）	廢止「臺南市國民中學學生獎懲準則」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照18	臺南市政府（教育局）	訂定「臺南市立沙崙國際高級中等學校職員員額編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照19	臺南市政府（教育局）	廢止「臺南市南化區玉山國民小學職員員額編制表」、「臺南市南化區西埔國民小學職員員額編制表」、「臺南市北門區雙春國民小學職員員額編制表」、「臺南市新營區新橋國民小學職員員額編制表」及「臺南市七股區龍山國民小學職員員額編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照20	臺南市政府（教育局）	廢止「臺南市立沙崙國民中學職員員額編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照23	臺南市政府（教育局）	廢止「臺南市南瀛科學教育館組織規程」及「臺南市南瀛科學教育館編制表」。	同意備查。	同意備查。

臺南市議會第4屆第6次定期會
法規報告案 大會決議

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照24	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市家庭教育中心編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照25	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市政府教育局組織規程」部分條文及「臺南市政府教育局編制」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照28	臺南市政府（體育局）	修正「臺南市體育獎助金發給辦法」部分條文及第四條附表。	同意備查。	同意備查。

臺南市議會第4屆第6次定期會
法規報告案 大會決議

◎財經委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查3	臺南市政府（地政局）	訂定「臺南市自辦市地重劃審查收費標準」。	1.同意備查。 2.請提供六都自辦市地重劃審查收費標準比較表給本會。	同意備查。
法規	查照1	臺南市政府（農業局）	修正「臺南市動物防疫保護處組織規程」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照9	臺南市政府(財政稅務局)	修正「臺南市政府財政稅務局組織規程」第三條、第四條及「臺南市政府財政稅務局編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照15	臺南市政府(財政稅務局)	訂定「臺南市建設公債發行及管理辦法」。	1.同意備查。 2.請地政局在本會二、三讀會前提供經理銀行及承購機構相關資料。	同意備查。
法規	查照17	臺南市政府（地政局）	修正「臺南市白河及臺南地政事務所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照26	臺南市政府(經濟發展局)	修正「臺南市市場處組織規程」第一條。	同意備查。	同意備查。
法規	查照27	臺南市政府（地政局）	修正「臺南市政府地政局編制表」。	同意備查。	同意備查。

臺南市議會第4屆第6次定期會
法規報告案 大會決議

◎環保衛生委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查2	臺南市政府（法制處）	修正「臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準」。	同意備查。	同意備查。
法規	備查4	臺南市政府（社會局）	廢止「臺南市社會福利基金收支保管及運用辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照4	臺南市政府(環境保護局)	修正「臺南市代處理水肥收費辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照6	臺南市政府(環境保護局)	修正「臺南市政府環境保護局代清除處理一般事業廢棄物收費標準」,名稱並修正為「臺南市代清除處理一般事業廢棄物收費標準」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照13	臺南市政府（社會局）	訂定「臺南市社會福利財團法人管理規則」。	同意備查。	同意備查。

臺南市議會第4屆第6次定期會
法規報告案 大會決議

◎建設委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查1	臺南市政府（勞工局）	修正「臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法」第一條、第四條。	同意備查。	同意備查。
法規	備查5	臺南市政府(觀光旅遊局)	訂定「臺南市虎頭埤風景區收費標準」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照5	臺南市政府(都市發展局)	修正「臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」部分條文。	同意備查。	同意備查。
法規	查照11	臺南市政府（勞工局）	修正「臺南市補助雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費實施辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照16	臺南市政府(都市發展局)	修正「臺南市政府都市發展局組織規程」第三條。	同意備查。	同意備查。
法規	查照22	臺南市政府（文化局）	修正「臺南市立博物館組織規程」部分條文及「臺南市立博物館編制表」。	同意備查。	同意備查。

◎保安委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照2	臺南市政府（消防局）	修正「臺南市政府消防局組織規程」部分條文、「臺南市政府消防局編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照10	臺南市政府（交通局）	修正「臺南市捷運工程處組織規程」及「臺南市捷運工程處編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照21	臺南市政府（消防局）	修正「臺南市舉發違反消防法第十五條案件獎勵辦法」。	同意備查。	同意備查。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照1

地址：730024臺南市新營區長榮路1段501號
承辦人：邱松傳
電話：06-6323039分機1601
傳真：06-6329359
電子信箱：csc1234@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年6月11日
發文字號：府農動字第1140803273號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(39858_0803273A00_ATTCH1.pdf)

裝

主旨：檢送「臺南市動物防疫保護處組織規程」1份，請查照。

訂

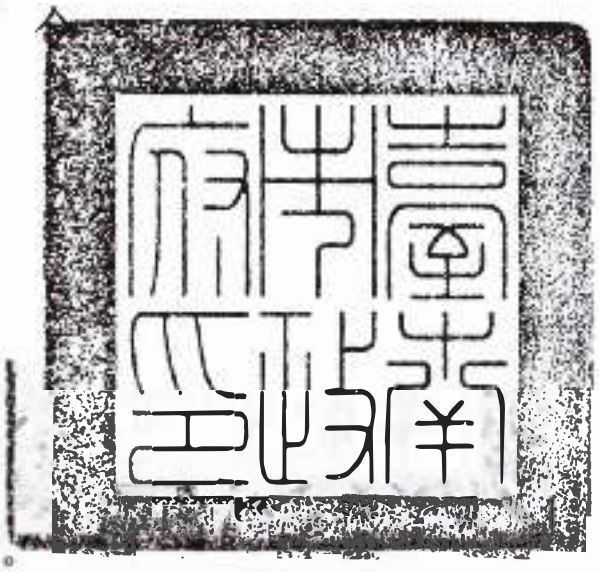
正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市動物防疫保護處(含附件) 電子公文交換章 2025/06/11 15:30:01

線

法規委員會　114/06/11
1140004297

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府



發文日期：中華民國114年4月1日
發文字號：府法制字第1140496850A號
附件：

裝

修正「臺南市動物防疫保護處組織規程」

附修正「臺南市動物防疫保護處組織規程」

市長黃偉哲

訂

線